

4. 압류재산 채납처분비 미청구 및 가계정 미정리

- 「압류재산매각업무요강」 제75조(채납처분비의 해당지출) 내지 제77조(채납처분비의 정리)에 따르면 관서의 장으로부터 공매대행의뢰를 받은 재산이 매각, 자납 및 해제하는 경우에는 「국세징수법 시행규칙」이 정하는 요율에 따른 공매대행수수료나 매각에 소요된 비용을 관서의 장에게 청구하여 조기에 채납처분비가 정리될 수 있도록 하여야 한다고 되어 있고
 - 「회계사무규정 시행세칙」 제48조 (본계정의 정리)에 따르면 선금금, 선수금 등으로 남아 있는 가계정은 조속히 정당계정으로 정리하도록 되어 있음
- 그런데, 경기지역본부에서 채납자 주식회사 ○○○○(□□시청, XXXX-XXXXX-XXX) 소유 “경기도 화성시 ○○동 △△△-△”[대(지분), XXX.XXm²] 소재 압류재산을 2014. 10. 13. (주)○○○○○에게 381백만 원에 매각하고
 - 2014. 12. 31. 배분기일에 배분금액 381,164,280원¹⁾(매각대금 예치이자 164,280원 포함)에서 1순위로 채납처분비 12,291,030원(감정료, 매각수수료 등)을 정리하였으나

1) 2순위 화성시청 32,014,050원, 3순위 분당세무서 336,859,200원

- 배분(매각 종결) 이후 2015. 1. 6. (주)○○개발에서 (주)○○○○○○을 상대로 “진정명의 회복을 위한 소유권이전등기 소”(□□지방법원 XXXX가합XXX)를 제기하여 2016. 4. 8. 원고인 (주)○○개발이 승소²⁾ 하였고 피고인 (주)○○○○○○이 항소(□□고등법원 XXXX나 XXXXXX)하였으나 2016. 12. 22. 항소기각(확정일 2017. 1. 6.)됨에 따라
- 2017. 2. 17. 공사에서 「압류재산 매각대행업무처리요령」 제36조 (매각결정의 취소) 제3항³⁾에 근거하여 최종 매각결정을 취소한 후 2017. 3. 21. 당초 매각대금 381,164,280원 전액을 [표 5]와 같이 환수하여 매수자 (주)○○○○○○에게 지급하면서

[표 5] 매각대금 환수 및 지급내역

(단위 : 원)

구 분	채 권 자 (배분대상자)	배 분 일 자	금 액	환 금 일 자
-----	------------------	---------	-----	---------

“ 기재 생략 ”

2) 본 건 매각물건은 집합건물 대지권 대상 토지 지분권으로 체납법인 (주)○○○○는 건물이 완공되기 전 집합건물(A동 XXX호,XXX5호)을 분양받은 수분양자로 집합건물 전유부분에 관한 소유권이전등기를 경료하지 못하였고, □□□부동산신탁이 신탁법에 따라 전유부분을 포함한 집합건물의 각 구분건물 전유부분에 관하여 완전한 소유권은 취득한 바, 신탁 전 토지소유자이자 건축주인 ○○○ 및 ○○○은 대지지분을 □□□부동산신탁이 아닌 제3자에게 분리처분하지 못한다 할 것인데 이를 위반하여 (주)○○○○에게 소유권을 이전하여 주었으므로 그 소유권이전등기는 무효이고, 무효의 등기에 터잡은 (주)○○○○의 소유권 이전 등기 또한 무효인 바, 각 소유권이전 등기를 말소하라고 판시함

3) 매각결정 후 매수인의 귀책이 아닌 사유가 발생하여 세무서장과 협의하여 매각결정을 취소하는 경우

- 경기지역본부에서는 2014. 12. 31.에 충당한 체납처분비 12,291,030원에 대해 2017. 3. 21. 가계정인 단기선급금(기타)으로 처리하고 매수자 (주)○○○○○에게 반환하였으나
- 2017. 3. 21.부터 약 8개월이 경과한 감사일 현재까지도 가계정인 단기선급금(기타)을 잡손실(전기오류수정손익) 등 정당계정으로 정리하지 않고 있으며, 매각수수료(10,668,000원)를 제외한 소요 비용 1,623,030원과 공매대행 해제수수료 160,070원에 대해서는 위임관서인 □□시청에 청구하지 아니한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ◇ 경기지역본부장은 매수자 (주)○○○○○에게 매수대금을 반환하면서 가계정인 단기선급금(기타)으로 처리한 체납처분비 12,291,030원 중
 - 2014년도 귀속 매각수수료 수익으로 처리하였던 10,668,000원 상당은 잡손실(전기오류수정손실) 계정으로 정리하고,
 - 나머지 감정료, 송달료 등 소요비용 1,623,030원과 체납자 주식회사 ○○○○(□□시청, XXXX-XXXXX-XXX)에 대한 공매대행 해제수수료 160,070원*은 위임관서인 □□시청에 청구하여 회수하시기 바람. (시정)

* 체납세액 32,014,050원 × 0.5%(2014. 3. 14. 이전 수임분 적용 수수료율)